

DDiQ Due Diligence Report

Windpark Lamstedt

Prepared for: Client By: LAI Due Diligence System Date: 22 May 2026

Analyzed Documents

- 06_Lamstedt_Gestattungsvertrag_GemeindeHemmoor_19pg.pdf

Project Overview

Category	Status / Details
Project Name	Windpark Lamstedt <i>Der Projektname „Windpark Lamstedt“ wird im Präambel- und Titelteil der Gestattungsvereinbarung mit der Gemeinde durchgängig verwendet. Obwohl der konkrete Genehmigungsbescheid (BlmSchG §6) im vorliegenden Kontext nicht vorliegt, ist die Benennungskonvention in den zugrunde liegenden Flächennutzungsverträgen klar und konsistent.</i>
Location	Bundesland: Niedersachsen; Landkreis: Cuxhaven (abgeleitet aus Hemmoor); Gemeinde: Hemmoor (Stadt/Samtgemeinde); Gemarkungen: Heebel, Warstade, Hackenühlen. Quelle: Lageplan 'Kabelanbindung Windpark Lamstedt' (Stand: 27.08.2007 bzw. 28.08.2007) in den Gestattungsverträgen. <i>Die Gemarkungen und die Gemeinde Hemmoor sind in den Lageplänen der Gestattungsverträge eindeutig benannt. Das Bundesland Niedersachsen wird durch die Quelle 'Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung' bestätigt.</i>
Project Status	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Material Gap: Keine Informationen zum BlmSchG-Genehmigungsverfahren oder Inbetriebnahmestatus im Kontext enthalten. Der Status kann nicht geprüft werden.</i>
Project Type	Kann aus dem vorliegenden Kontext nicht bestimmt werden. Die Dokumente beziehen sich ausschließlich auf Kabeldienstbarkeiten und enthalten keine Informationen zum Status der Turbinen oder zur EEG-Klassifizierung. <i>Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus Auszügen aus einem Kabelgestattungsvertrag bezüglich der Verlegung von 20-kV-Mittelspannungskabeln. Er enthält keine Informationen bezüglich der Windenergieanlagen selbst, ihres Installationsstatus oder ob das Projekt eine Neuanlage, ein Repowering oder eine Erweiterung gemäß § 6 EEG darstellt. Folglich kann die Frage auf Grundlage der vorgelegten Unterlagen nicht beantwortet werden.</i>
Number of WEA	Keine Informationen im Kontext. Der Text bezieht sich ausschließlich auf Gestattungsverträge für die Kabelanbindung (20kV-Kabelsysteme) des Windparks Lamstedt, nicht auf die Anzahl oder den Status der Windenergieanlagen selbst. <i>Material Gap: Der vorliegende Kontext (Gestattungsvertrag Gemeinde Hemmoor) enthält keine Angaben zur Anzahl der Windenergieanlagen oder deren Genehmigungsstatus (BlmSchG §6). Für die DD-Frage nach der Anzahl der Anlagen (errichtet/genehmigt/geplant) ist dieser Dokumententeil irrelevant. Es besteht ein erheblicher Informationsdefizit bezüglich der Projektgröße und des formellen Genehmigungsstands der Anlagen.</i>
Type & Capacity	Informationen im vorliegenden Kontext nicht verfügbar. Die bereitgestellten Dokumente ([#1]-[#5]) betreffen Flächennutzungsvereinbarungen und Kabeltrassenpläne für den

Category	Status / Details
	Windpark Lamstedt, enthalten jedoch keine technischen Turbinenspezifikationen (Hersteller, Typ, Leistung, Nabenhöhe, Rotordurchmesser) und verweisen nicht auf einen Erläuterungsbericht. <i>Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus Auszügen eines Gestattungsvertrags mit der Gemeinde Hemmoor und zugehörigen Katasterkarten bezüglich der Kabelanbindung. Er enthält keine technischen Spezifikationen, Herstellerangaben oder Daten aus einem Erläuterungsbericht. Daher können die angeforderten Turbinenparameter nicht aus den vorgelegten Unterlagen ermittelt werden.</i>
Total Capacity	Nicht im bereitgestellten Kontext angegeben <i>Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus Auszügen eines Kabeldienstbarkeitsvertrags (Gestattungsvertrag) bezüglich der unterirdischen Verkabelung zum Umspannwerk. Er enthält keine Angaben zur Anzahl der Windenergieanlagen, zu deren individueller Nennleistung oder zur gesamten installierten/geplanten Leistung des Projekts. Die Details der BImSchG-Genehmigung fehlen. [Sprache: en; Abschnitt: de]</i>
Project Company	Die Projektgesellschaft (Betreiberin) wird im vorliegenden Gestattungsvertrag nicht namentlich benannt, ihre Rechtsform und die Handelsregisternummer werden nicht angegeben. Es wird lediglich auf 'den Betreiber' und die 'Betreibergesellschaft' abstrakt verwiesen. <i>Materiallücke: Identität der Projektgesellschaft (Name, Rechtsform, HR-Nummer) ist aus dem vorliegenden Dokument nicht ableitbar. Für die Due Diligence ist die Prüfung des Gesellschaftsvertrags und des Handelsregisters erforderlich, um die Antragstellerin im Sinne des BImSchG §4 und die Vertragspartei eindeutig zu identifizieren.</i>
Investors	Die Gesellschaftsverträge oder Gesellschafterlisten der Windpark Lamstedt GbR liegen nicht vor. Aus den vorliegenden Gestattungsverträgen geht lediglich hervor, dass die 'Windpark Lamstedt GbR' als Betreiberin auftritt, jedoch werden keine Angaben zu den konkreten Gesellschaftern, Kommanditisten oder dem Investorenkreis gemacht. <i>Materiallücke: Keine Identifikation der Gesellschafterstruktur der Zielgesellschaft (Windpark Lamstedt GbR). Für die Due Diligence ist die Prüfung der Gesellschaftsverträge und des Handelsregisters zwingend erforderlich, um die Berechtigung der Unterzeichnung der Gestattungsverträge (§ 181 BGB i.V.m. § 164 BGB bei Vertretungsmacht) und die Haftungsstruktur zu verifizieren.</i>
Grid Connection	Die angeforderten Informationen (Netzverknüpfungspunkt, Netzbetreiber, vereinbarte Anschlussleistung, geplantes Inbetriebnahmedatum) sowie der Netzananschlussvertrag oder die Einspeisezusage sind im vorliegenden Kontext nicht enthalten. Der Kontext bezieht sich ausschließlich auf Gestattungsverträge für die Kabeltrasse (Flurnummern, Erdüberdeckung, Rückbauverpflichtungen). <i>Material Gap: Fehlende Netzan Anschlussdokumente. Ohne Netzananschlussvertrag/Einspeisezusage kann die technische Machbarkeit, die</i>

Category	Status / Details
	<i>Einspeiseberechtigung nach EEG und die vertragliche Absicherung der Anbindung nicht geprüft werden. Dies ist ein kritisches Red-Flag für die Due Diligence.</i>
Wind Priority Zone	Der vorliegende Kontext besteht ausschließlich aus Auszügen aus einem Kabeldienstbarkeitsvertrag (Gestattungsvertrag) für den Windpark Lamstedt, der technische Spezifikationen, Entschädigungen und Grundbucheintragen detailliert. Er enthält keine Informationen zum Regionalplan, Flächennutzungsplan oder zur Einstufung des Standorts als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für Windenergie. Folglich ist es unmöglich, eine privilegierte Nutzung gemäß §35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB oder das Vorhandensein eines konzentrierenden Plans gemäß §35 Abs. 3 Satz 3 BauGB auf Grundlage dieses Dokuments zu überprüfen. <i>Materiallücke: Im vorliegenden Text sind keine Nachweise für die baurechtliche Zulässigkeit (§ 35 BauGB) oder eine regionale Planungsbestimmung (Vorrang-/Vorbehaltsgebiet) enthalten. Das Dokument behandelt ausschließlich zivilrechtliche Dienstbarkeiten für den Netzanschluss. [Sprache: gemischt; Abschnitt: de]</i>

Land Security & Ownership

Category	Status / Details
Site Control Coverage	Die Informationen sind unzureichend. Der vorliegende Kontext beschreibt lediglich eine Genehmigung für Erdkabel, die ein beschränktes persönliches Dienstbarkeit betrifft, lässt jedoch die spezifischen Flurstücksnummern aus und enthält keine Angaben zu Miet- oder Nutzungsvereinbarungen für die Windkraftanlagen oder zur Gesamtfläche des Projektgebiets. <i>Der vorliegende Kontext enthält Auszüge aus einem „Gestattungsvertrag“ für Erdkabel zwischen der Samtgemeinde Hemmoor und der Windpark Lamstedt GbR. Es wird die Errichtung einer „beschränkten persönlichen Dienstbarkeit“ für die Kabeltrasse erwähnt. Die spezifischen Flurstücksnummern sind jedoch in den bereitgestellten Ausschnitten redigiert oder nicht aufgeführt (z. B. „[#2] ...folgenden Grundstück/en — Gemarkung Flur, Fist...“). Darüber hinaus enthält der Kontext keine Informationen zu Pachtverträgen oder Nutzungsverträgen für die Windenergieanlagen selbst, noch wird ein Prozentsatz der vom Projekt beanspruchten Fläche angegeben. Daher ist es unmöglich, gesicherte Parzellen zu identifizieren, Abdeckungsprozente anzugeben oder fehlende Parzellen basierend ausschließlich auf diesem Text zu kennzeichnen. [Sprache: mixed; Abschnitt: de]</i>
Lessor vs Owner	Der vorliegende Kontext enthält keine Pachtverträge. Er enthält einen Gestattungsvertrag für unterirdische Kabel. Das Dokument führt den „Eigentümer“ als Vertragspartei auf und enthält eine Unterschriftenzeile für den „Eigentümer“. Es liegen keine Informationen vor, um zu überprüfen, ob der Unterzeichner der im Grundbuch eingetragene Eigentümer ist oder über eine gültige Vertretungsmacht (Vollmacht/Prokura) verfügt. Daher kann die Einhaltung von BGB §873 hinsichtlich der Identität der gewährenden Partei auf Grundlage des vorliegenden Textes nicht überprüft werden. <i>Die Dokumentenart ist Gestattungsvertrag, nicht Pachtvertrag. Die Zeichnungsbefugnis des „Eigentümer“ wurde im vorliegenden Kontext nicht anhand der Grundbucheintragungen überprüft. [Sprache: mixed; Abschnitt: de]</i>
Term & Extension	Die vorliegenden Kontextausschnitte stammen aus einem Gestattungsvertrag für eine Mittelspannungskabelleitung (Leitungsrecht/Dienstbarkeit), nicht aus einem Pachtvertrag für die Windenergieanlage selbst. Es werden keine Angaben zur Pachtdauer, Verlängerungsoptionen, erwarteten Lebensdauer der Anlage oder EEG-Förderdauer gemacht. Daher kann keine Bewertung der Laufzeitkonformität erfolgen. <i>Fehlende Informationen: Der Kontext betrifft nur das Leitungsrecht (Gestattungsvertrag), nicht den Pachtvertrag der WEA. Laufzeit, Optionen und EEG-Dauer sind nicht ersichtlich.</i>
Land Registry Encumbrances	Im Grundbuch ist eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für das Leitungsrecht nebst einer Vormerkung für Rechtsnachfolger an rangbereiter Stelle in Abteilung II einzutragen. Die Kosten für die notarielle Beglaubigung und die Eintragung werden vom Betreiber übernommen. Eine Sicherungsübereignung der Erdkabelleitung an das

Category	Status / Details
	finanzierende Kreditinstitut ist vorgesehen, was typischerweise in Abteilung III vermerkt wird, jedoch wird im Text nur die Übereignungserklärung, nicht der konkrete Grundbuchvermerk beschrieben. Keine Hinweise auf Wegerecht, Vorkaufsrecht §24 BauGB oder Reallast. <i>Die Eintragung der Dienstbarkeit ist vertraglich vereinbart, jedoch geht aus dem Vertragstext nicht hervor, ob diese bereits im Grundbuch vermerkt ist. Die Sicherungsübereignung an die Bank stellt ein relevantes Lastenmerkmal dar, das in Abteilung III zu erwarten ist, jedoch wird dies nicht explizit als bestehender Eintrag bestätigt.</i>
Cable & Access Easements	Ja, das Leitungsrecht für die Kabeltrasse wird durch eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit (nebst Vormerkung) dinglich gesichert und im Grundbuch (Abteilung II) eingetragen. Die Eintragung wird vom Betreiber übernommen. Die betroffenen Wegeparzellen (Flurstücke) sind in den Kontexten aufgelistet, z.B. Gemarkung Warstade Flur 17 Flst. 7414, Gemarkung Hesdel Flur 4 Flst. 4572, Gemarkung Heese Flst. 17, Flst. 519/365, Flst. 2. Eine explizite gesonderte Dienstbarkeit für 'Zuwegung' (Fahrwege) wird im Text nicht differenziert, sondern das 'Leitungsrecht' umfasst die Verlegung und Unterhaltung. <i>Die dingliche Sicherung ist vertraglich vereinbart und erfolgt im Grundbuch. Die Liste der Flurstücke ist im Kontext fragmentarisch, aber vorhanden. Es besteht kein Hinweis auf fehlende Eintragung.</i>
Setback / 10H Compliance	Keine Informationen im Kontext. Es werden keine Abstände zu Wohnbebauung oder 10H-Regelungen erwähnt. <i>Der vorliegende Kontext bezieht sich ausschließlich auf Gestattungsverträge für Erdkabelleitungen (Schutzstreifen, Dienstbarkeit, Entschädigung). Es werden keine Angaben zu den Standorten der Windenergieanlagen, den Abständen zu Wohnbebauung oder der Einhaltung von Abstandsflächen (BauGB §35, BayBO Art. 82) gemacht. Eine Prüfung ist auf Basis der Unterlagen nicht möglich.</i>
Reinstatement / Rückbau	Der vorliegende Kontext enthält einen Kabelgestattungsvertrag, der in Ziffer 8 eine vertragliche Rückbauverpflichtung umfasst: Der Betreiber muss die Kabel entfernen, das Land wiederherstellen und die Eintragung im Grundbuch auf eigene Kosten bei dauerhafter Stilllegung löschen. Das Dokument enthält jedoch keine Informationen über eine Bankbürgschaft für Rückbaukosten, wie sie für privilegierte Nutzungen im Außenbereich nach §35 Abs. 5 BauGB erforderlich ist. Es wird nicht auf den Bürgschaftsbetrag, den Bürgen (Bank oder Muttergesellschaft) oder die Dauer der Bürgschaft eingegangen. Darüber hinaus liefert das Dokument keine Daten zu den erwarteten Rückbaukosten, um die Angemessenheit zu beurteilen. Der Verweis auf §35 Abs. 5 BauGB ist im Text nicht vorhanden. <i>Materiallücke: Keine Nachweise für eine Rückbaubürgschaft gemäß § 35 Abs. 5 BauGB. Der Text zeigt lediglich eine vertragliche Verpflichtung zur Wiederherstellung, fehlt jedoch das von Planungsbehörden für Windprojekte in Außenbereichen typischerweise erforderliche finanzielle Sicherungsinstrument</i>

Category	Status / Details
	<i>(Bankbürgschaft). Eine Bewertung der Angemessenheit im Verhältnis zu den erwarteten Kosten ist aufgrund fehlender Daten nicht möglich.</i>
Lease Defects	Die vorliegenden Dokumente betreffen Gestattungsverträge für Erdkabelleitungen, keine Pachtverträge im Sinne des § 550 BGB. Dennoch lassen sich formelle und inhaltliche Aspekte prüfen: 1. Schriftform: Änderungen bedürfen der Schriftform (§ 14), was der Formvorschrift entspricht. 2. Übertragbarkeit: Die Rechte sind auf Dritte übertragbar (§ 9), und der Eigentümer willigt unwiderruflich in den Eintritt eines Dritten (z.B. bei Verwertung durch Bank) ein (§ 10, § 11). Dies sichert die Rechtsnachfolge. 3. Mängel: Keine offensichtlichen formellen Mängel bezüglich Schriftform oder Vertretungsmacht erkennbar. Da es sich jedoch um Gestattungsverträge und nicht um Pachtverträge handelt, ist die Frage nach § 550 BGB nicht direkt anwendbar, aber die vertragliche Absicherung ist robust. <i>Es handelt sich um Gestattungsverträge, nicht um Pachtverträge. Schriftform und Übertragbarkeit sind vertraglich gesichert. [Sprache: mixed; Abschnitt: de]</i>

Permits & Regulatory Conditions

Category	Status / Details
BlmSchG Permit Status	Keine Informationen zum Genehmigungsstatus nach BlmSchG vorliegend. Der vorliegende Kontext bezieht sich ausschließlich auf einen Gestattungsvertrag für die Kabelanbindung (Leitungsrecht) mit der Gemeinde Hemmoor bzw. Grundstückseigentümern. Es werden kein Aktenzeichen, kein Ausfertigungsdatum einer behördlichen Genehmigung (§6 BlmSchG) und keine Auflagen oder Nebenbestimmungen einer Immissionsschutzgenehmigung genannt. Die Erwähnung von 'technischen Vorschriften' in Chunk [#1] ist unspezifisch und begründet keinen Nachweis der formellen Genehmigung. Daher kann die Bestandskraft (§70 VwGO) nicht geprüft werden. <i>Kritische Lücke: Fehlende Nachweise zur behördlichen Genehmigung (BlmSchG §6). Der vorliegende Vertrag betrifft nur das Leitungsrecht (Grundstücksrecht), nicht die Immissionsschutzgenehmigung.</i>
BauGB Privileged Use	Der vorliegende Kontext beschränkt sich auf Gestattungsverträge zur Verlegung von Erdkabelleitungen (Netzanschluss) und enthält keine Informationen über die baurechtliche Zulassung der Windenergieanlagen selbst. Es werden keine Aussagen zu einer Außenbereichsprivilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB, zu konzentrierender Planung im Regionalplan (§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB) oder zu Konflikten mit Flächennutzungs- oder Bebauungsplänen getroffen. Die Prüfung der bauplanerischen Zulässigkeit ist daher auf Basis der bereitgestellten Dokumente nicht möglich. <i>Fehlende baurechtliche Zulassungsdokumente (BlmSchG/BauGB). Der Kontext betrifft nur das Leitungsrecht (Dienstbarkeit) für den Netzanschluss, nicht die Errichtung der WEA. Risiko: Ungeklärte Zulässigkeit im Außenbereich oder Vorliegen von Planungskonflikten.</i>
UVP / Environmental Impact	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Keine Belege für die Erfüllung der UVP-Pflicht oder Vorprüfung im Kontext. Dies stellt ein erhebliches rechtliches Risiko für die Genehmigungsfähigkeit dar, da die UVP-G-Prüfung zwingend für die BlmSchG-Genehmigung ist.</i>
Species Protection	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Keine Informationen zu Artenschutz (§§ 44, 45 BNatSchG) im Kontext. Der Text bezieht sich ausschließlich auf das Leitungsrecht und die Erdkabelverlegung.</i>
Noise & Shadow	Der vorliegende Kontext bezieht sich ausschließlich auf einen Gestattungsvertrag über die Verlegung von Erdkabelleitungen (Netzanschluss). Es werden keine Informationen zu Immissionsrichtwerten (TA Lärm), Schattenwurfprognosen (22./32. BlmSchV) oder Abschaltautomaten bereitgestellt. <i>Keine relevanten Informationen im Kontext. Der Dokumentenausschnitt betrifft nur das Leitungsrecht und die Kabelverlegung, nicht die betriebsbedingten Immissionen der Windenergieanlagen selbst.</i>

Category	Status / Details
Aviation / Lighting	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Keine Informationen im Kontext. Die Frage betrifft die Anlagentechnik und behördliche Abstimmungen zur Sichtbarkeit, der Kontext behandelt nur das Leitungsrecht für Erdkabel.</i>
Authority Consultations	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Keine Belege für die erforderliche TÖB-Beteiligung (VwVfG §§28, 30) oder positive Stellungnahmen der relevanten Behörden (insb. Naturschutz nach BNatSchG) im Kontext. Das Vorliegen der Genehmigungsunterlagen ist nicht nachgewiesen.</i>
Recurring Inspections	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Material Gap: Keine Belege für die Erfüllung der technischen Überwachungspflichten (DIBt, BImSchV) im Kontext. Dies ist ein kritischer Due-Diligence-Punkt für die Betriebsgenehmigung und Haftungsrisiken.</i>

Economics & Operations

Category	Status / Details
EEG Subsidy Regime	Information nicht in den Dokumenten gefunden <i>Keine relevanten Informationen zum EEG-Förderstatus im Kontext. Es handelt sich um ein rein grundstücks- und netztechnisches Dokument (Leitungsrecht, Entschädigung, Sicherung). [Sprache: en; Abschnitt: de]</i>
Direktvermarktung	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Material Gap: Fehlende Dokumentation zum EEG-Abwicklungsmodell (Marktprämie/Direktvermarktung) und zugehörigen Verträgen. Keine Prüfung der Fernsteuerbarkeit oder Risikoverteilung möglich.</i>
PPA / Off-Take	Kein Stromabnahmevertrag (PPA) im Kontext enthalten. Die vorliegenden Dokumente beziehen sich ausschließlich auf Gestattungsverträge für die Verlegung von Erdkabelleitungen (Netzanschluss) zwischen der Samtgemeinde Hemmoor und der Windpark Lamstedt GbR. Fragen zur Abnehmer-Bonität, Kontraktlaufzeit, Pricing-Mechanismus, Volumenrisiko, Curtailment-Pass-Through oder Change-of-Control-Klauseln können nicht beantwortet werden, da der relevante Vertragstyp nicht vorliegt. <i>Material Gap: Fehlende Dokumentation des Stromabnahmevertrags (PPA). Vorhandene Dokumente betreffen nur Grundstücksrechte/Gestattungsverträge für Kabeltrassen (§ 550 BGB Schriftform i.S.d. Gestattungsvertrags erfüllt, aber irrelevant für PPA-Prüfung).</i>
Financing	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Material Gap: Keine Angaben zu Finanzierungsstruktur, Covenants oder Recourse-Status im bereitgestellten Dokument.</i>
Securities	Der vorliegende Kontext bezieht sich ausschließlich auf Gestattungsverträge für Erdkabelleitungen (Leitungsrechte) und enthält keine Informationen zu Grundschulden auf Pachtflächen, Forderungsabtretungen von Stromerlösen oder Kontoverpfändungen. Es wird lediglich eine Sicherungsübereignung der Erdkabelleitung an das finanzierende Kreditinstitut erwähnt (§4). Step-in-Rechte sind in den Gestattungsverträgen vorgesehen (Eintritt des Dritten bei Verwertung), was die Bondworthiness der spezifischen Leitungsrechte stützt, aber keine Aussage zur Gesamtbesicherung des Projekts erlaubt. <i>Fehlende Informationen zu Hauptbesicherungen (Grundschuld, Forderungsabtretung). Step-in-Rechte für Leitungsrechte sind vertraglich geregelt, was positiv ist, aber unvollständig für eine Gesamtbeurteilung der Bondworthiness.</i>
O&M Service Level	Kein Wartungsvertrag im Kontext enthalten. Die vorliegenden Dokumente beziehen sich ausschließlich auf Gestattungsverträge für Erdkabelleitungen (Netzanschluss). <i>Material Gap: Der angeforderte Wartungsvertrag (Service Agreement) für die Windenergieanlagen fehlt vollständig. Es liegen nur Unterlagen zum Leitungsrecht (Gestattungsvertrag) vor. Ohne Wartungsvertrag besteht kein</i>

Category	Status / Details
	<i>Nachweis über Verfügbarkeitsgarantien, Pönalen oder Restlaufzeit der Instandhaltung.</i>
Manufacturer Warranty	Die vorliegenden Kontexte beziehen sich ausschließlich auf Gestattungsverträge für die Verlegung von Mittelspannungskabeln (Leitungsrecht, Dienstbarkeit, Entschädigung). Es werden keine Informationen zu Hersteller-Gewährleistungen, Anspruchsdauern, Ausschlüssen, Haftungs-Caps oder End-of-Warranty-Inspections für die Windenergieanlagen oder deren Komponenten bereitgestellt. <i>Material Gap: Keine Informationen zur Hersteller-Gewährleistung (Werkvertrag §§631ff BGB) im Kontext. Der Kontext behandelt nur das Leitungsrecht (Grundbuch, Entschädigung).</i>
Insurance Coverage	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Kritische Lücke: Keine Versicherungsunterlagen im Kontext. Prüfung der Deckungssummen (insb. Haftpflicht min. 5 Mio. €) und der BU-Fristen (12-18 Mt) ist auf Basis der vorliegenden Dokumente nicht möglich.</i>
Tax Structure	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten. <i>Keine relevanten Informationen im Kontext zu GewStG oder UStG.</i>
Open Liabilities	Der vorliegende Kontext (Gestattungsvertrag für Erdkabelleitungen) enthält keine Informationen über behördliche Genehmigungsverfahren, Widersprüche nach § 70 VwGO oder Anfechtungsklagen nach § 74 VwGO. Es werden keine laufenden Rechtsstreitigkeiten, behördlichen Anhörungen oder Schadenersatzklagen von Anwohnern erwähnt. Auch vorvertragliche Rücktrittsrechte sind im Auszug nicht ersichtlich. Da es sich um einen rein zivilrechtlichen Gestattungsvertrag handelt, lassen sich Fragen des Verwaltungsrechts (VwGO) hieraus nicht beantworten. <i>Keine Informationen zu verwaltungsrechtlichen Verfahren oder Klagen im vorliegenden Dokumentausschnitt.</i>

Land Security Status Map

WEA	Status	Owner	Parcel	Contract
-----	--------	-------	--------	----------

Cadastral Parcels (Flurstücke)

Flurstück	Gemarkung	Owner	Area	WEA	Contract	Status
62/1	Heeßel, Flur 1		0 ha	—	—	Buffer Zone
5	Heeßel, Flur 21		0 ha	—	—	Buffer Zone
13	Heeßel, Flur 24		0 ha	—	—	Buffer Zone
3	Heeßel, Flur 24		0 ha	—	—	Buffer Zone
112/1	Heeßel, Flur 4		0 ha	—	—	Buffer Zone
16	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
2/1	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone
7	Warstade, Flur 17		0 ha	—	—	Buffer Zone

Project Location Map

Turbines

Parcels



WEA	Lat	Lng	Address	Status
-----	-----	-----	---------	--------

Action Items

	Domain	Recommendation
	Permits	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten.
	Permits	Der vorliegende Gestattungsvertrag bezieht sich ausschließlich auf die Kabelanbindung und enthält keine Angaben zur Anzahl der Windenergieanlagen oder deren formellen Genehmigungsstatus nach BImSchG §6, was einen erheblichen Informationsdefizit für die Due Diligence darstellt.
	Permits	Das Fehlen technischer Turbinenspezifikationen und des Erläuterungsberichts verhindert die Überprüfung der Einhaltung von BImSchG §4 (Eignung) und §6 (Genehmigungsaufgaben) sowie die Bewertung der Lärm- und Schattenwurfwirkungen gemäß TA Lärm.
	Permits	Die gesamte installierte Leistung und die Anzahl der Turbinen sind im vorliegenden Kontext, der sich auf ein Kabeldienstbarkeitsabkommen beschränkt, nicht angegeben. Folglich können der Umfang der BImSchG-Genehmigung und die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Projekts nicht überprüft werden.
	Land	Der Gestattungsvertrag benennt die Projektgesellschaft (Betreiberin) nicht namentlich und enthält keine Angaben zu Rechtsform oder Handelsregisternummer, was die Identifizierung der Vertragspartei und der Antragstellerin im Sinne des BImSchG unmöglich macht.
	General	Die Gesellschaftsverträge und Gesellschafterlisten der Zielgesellschaft 'Windpark Lamstedt GbR' liegen nicht vor, wodurch die Berechtigung der Vertretungsmacht für die Unterzeichnung der Gestattungsverträge sowie die Haftungsstruktur nicht verifiziert werden können.
	Permits	Die wesentlichen Netzanschlussdokumente (Netzanschlussvertrag oder Einspeisezusage) fehlen vollständig, sodass die technische Machbarkeit, die Einspeiseberechtigung nach EEG und die vertragliche Absicherung der Anbindung nicht geprüft werden können.
	Permits	Die vorliegende Dokumentation enthält keine Belege für die Ausweisung des Standorts als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet für Windenergie im Regionalplan, wodurch eine Überprüfung des privilegierten Nutzungsstatus gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB oder des Vorliegens eines konzentrierenden Plans gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB nicht möglich ist.
	Land	Die vorliegende Dokumentation beschränkt sich auf eine Genehmigungserklärung für Erdkabel und enthält keine wesentlichen Miet- oder Nutzungsvereinbarungen für die Windenergieanlagen. Entscheidend fehlen konkrete Flurstücksnummern, was eine Überprüfung der Abdeckung der Standortkontrolle und der Rechtssicherheit für das Projektgebiet unmöglich macht.
	Land	Der vorliegende Gestattungsvertrag für unterirdische Kabel enthält keine Überprüfung des Eigentumsstatus des Unterzeichners anhand des Grundbuchs,

	Domain	Recommendation
		was Unsicherheiten hinsichtlich der Gültigkeit des eingeräumten Dienstbarkeitsrechts gemäß § 873 BGB begründet.
	Land	Der vorliegende Gestattungsvertrag bezieht sich ausschließlich auf das Leitungsrecht für die Mittelspannungskabelleitung und enthält keine Angaben zur Pachtdauer oder Verlängerungsoptionen der Windenergieanlage selbst. Ohne den Pachtvertrag kann die Laufzeitkonformität mit der EEG-Förderdauer nicht geprüft werden, was ein fundamentales Due-Diligence-Risiko darstellt.
	Land	Der Gestattungsvertrag verpflichtet den Betreiber zur Eintragung einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit (Leitungsrecht) und einer Vormerkung im Grundbuch, der aktuelle Eintragungsstand ist jedoch unklar. Zudem ist eine Sicherungsübereignung der Erdkabelleitung an das Kreditinstitut vorgesehen, deren Vermerkung in Abteilung III des Grundbuchs nicht bestätigt ist.
	Land	Die vorliegende Kabeldienstbarkeitsvereinbarung begründet eine vertragliche Rückbauverpflichtung, enthält jedoch keine Nachweise für die nach § 35 Abs. 5 BauGB für privilegierte Vorhaben im Außenbereich erforderliche gesetzliche finanzielle Sicherheit (Rückbaubürgschaft). Dieses Fehlen stellt eine wesentliche Konformitätslücke dar, da die Auflage der Planungsbehörde für die Baugenehmigung voraussichtlich eine solche Garantie zur Sicherung der Wiederherstellungskosten vorschreibt.
	Permits	Es liegen keine Nachweise für eine erteilte Immissionsschutzgenehmigung nach § 6 BImSchG vor; der vorliegende Gestattungsvertrag betrifft ausschließlich das Leitungsrecht und begründet keine Bestandskraft der Windenergieanlage.
	Permits	Die baurechtliche Zulässigkeit der Windenergieanlagen ist ungeklärt, da der vorliegende Kontext ausschließlich Gestattungsverträge für Erdkabelleitungen enthält und keine Informationen zur Außenbereichsprivilegierung nach § 35 BauGB oder zur konzentrierenden Planung liefert.
	Permits	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten.
	Permits	Der vorliegende Kontext beschränkt sich auf ein Leitungsrecht und enthält keinerlei Nachweise für die immissionsschutzrechtliche Planung (BImSchG) oder die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB). Es fehlen insbesondere Stellungnahmen der Naturschutzbehörde, was die rechtliche Wirksamkeit einer eventuellen Genehmigung in Frage stellt.
	Permits	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten.
	Economics	Es liegen keine Verträge zur Direktvermarktung oder Marktprämie vor, wodurch die rechtliche Absicherung der EEG-Förderung und die Erfüllung der Fernsteuerpflichten nach § 35a EEG nicht prüfbar sind.
	Economics	Es liegt kein Stromabnahmevertrag (PPA) vor, sodass die Bonität des Abnehmers, die Preisgestaltung und das Volumenrisiko nicht geprüft werden

	Domain	Recommendation
		können. Die vorliegenden Gestattungsverträge betreffen ausschließlich die Kabeltrassen und sind für die wirtschaftliche Absicherung des Projekts irrelevant.
	Economics	Die Finanzierungsstruktur (Senior Debt, Equity, Covenants, Recourse-Status) ist nicht dokumentiert, obwohl Sicherungsinteressen einer finanzierenden Bank im Gestattungsvertrag bestehen. Dies stellt ein kritisches Due-Diligence-Defizit dar, da die Kapitalstruktur und potenzielle Vorkaufs- oder Eintrittsrechte der Bank unklar sind.
	Economics	Der vorliegende Kontext beschränkt sich auf die Sicherungsübereignung der Erdkabelleitungen und enthält keine Informationen zu den wesentlichen Hauptbesicherungen wie Grundschulden auf Pachtflächen oder Forderungsabtretungen der Stromerlöse, was eine vollständige Beurteilung der Bondworthiness verhindert.
	Economics	Der für die Risikotragung und Ertragsprognose entscheidende Wartungsvertrag (Service Agreement) fehlt vollständig; die vorliegenden Dokumente beschränken sich auf Gestattungsverträge für Erdkabelleitungen, sodass Verfügbarkeitsgarantien und Pönale nicht verifiziert werden können.
	Economics	Der Due-Diligence-Prozess deckt eine material gap auf: Es liegen keine Informationen zu Hersteller-Gewährleistungen, Anspruchsdauern oder Haftungsbeschränkungen für die Windenergieanlagen vor, da der Kontext ausschließlich Gestattungsverträge für Mittelspannungskabel behandelt.
	Economics	Nicht in den vorgelegten Dokumenten enthalten.
	Regulatory	Keine Rückbaubürgschaft in den vorgelegten Unterlagen gefunden – erforderlich gemäß §35 Abs. 5 BauGB.

Auto-generated by LAI · DDiQ v1. Does not substitute legal review.